

الدكتور سيد محمد امين

دكتور في القانون التجاري، أستاذ متعاون مع كلية القانون
بجامعة نواكشوط العصرية

لجوء الشركة خفية الاسم إلى التمويل في

القانون التجاري الموريتاني

The use of financing by a company with a private name under Mauritanian law

ملخص:

في مطلع القرن الواحد والعشرين أصدر المشرع الموريتاني مدونة للتجارة نظم فيها مختلف المجالات التجارية، وخصص الكتاب الثاني منها للشركات التجارية بمختلف أشكالها. وأجرى أربع تعديلات حتى الآن على هذه المدونة. وكان لشركات المساهمة نصيب الأسد من هذه التعديلات، المهمة أساسا بمحاولة جلب الاستثمار، فكان التمويل هاجسا لها مما جعل المشرع ينظم طريقين شائعين ومفضلين لجذب رؤوس الأموال، يتمثل أولهما في سندات الدين والثاني اللجوء إلى التمويل عن طريق الزيادة في رأس المال، فاستطاع بذلك بناء لبنة أساسية للنهوض بشركات المساهمة خصوصا في ظل عزمه منذ ما يزيد على عقد لإنشاء بورصة للقيم المنقولة التي تحتاج حسب الخبراء وتوصياتهم إلى إنشاء نظام قانوني متين.

الكلمات المفتاحية: الشركة خفية الاسم، سندات الدين، الاحتياطي القانوني، الأسهم الممتازة، علاوة الإصدار، الحقوق المالية.

Summary of the study

At the beginning of the 21st century, the mauritanian legislature issued a commercial code regulating various commercial sector, dedicating its second book to commercial companies of all typ. This code has undergone four amendments to date. joint- stock companies have received the lion's share these amendments, primarily aimed at attracting investment. Financing was a major concern for these companies leading the legislature to regulate two common and preferred methods for attracting capital debt securities and capital increases this laid a fundamental foundation for the development of . joint- stock companies, especially given the government's intention, for over decade, to establish a stock exchange, which, according to experts and their recommendations requires a robust legal framework.

Keyword

Private equity, Debt securities, Legal reserve, Preferred shares, Share premium, Financial rights.

المقدمة:

تعتبر شركات المساهمة الإطار الأمثل للقيام بالمشاريع الاقتصادية الحديثة.²⁶⁶ مما حدا بالعميد جورج ريبير بوصفها بأنها: "أفضل ثمرة قانونية للنظام الاقتصادي الحر"،²⁶⁷ وتقوم هذه الشركات على رأس المال²⁶⁸ الذي يعتبر الضمان العام للمدخرين والمستثمرين، فكلما كان رأس المال ضخماً غدا الائتمان أكبر، الأمر الذي جعل الشركات مهتمة إلى أقصى الحدود برأس المال في مختلف مراحلها. والذي قد تحتاجه الشركة - أثناء حياتها - وذلك لزيادة طاقتها الإنتاجية أو بناء خطوط إنتاج جديدة، أو تطراً ظروف تجعل الشركة في أمس الحاجة إلى هذه الأموال،²⁶⁹ فتلجأ إلى أحد سبيلين إما أن تقرر زيادة رأس مالها بإصدار أسهم جديدة وإما أن تلجأ إلى الاقتراض. وعادة ما تفضل الشركة - وخاصة إذا كانت ناجحة - الاقتراض على زيادة رأس المال ذلك أن زيادة رأس المال يؤدي إلى دخول مساهمين جدد إلى الشركة ، مما قد ينجم عنه اختلال ميزان السلطة داخل الشركة علاوة على هبوط نسبة الأرباح.²⁷⁰

إن ترجيح شركات الأسهم إصدار سندات قرض تعرضها على المستثمرين على اللجوء إلى الزيادة في رأس المال أو الاقتراض من البنوك أو التعاقد مع واحد أو أكثر من الأفراد ، يكمن إذن في أن الزيادة في رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة يؤدي إلى دخول مساهمين جدد²⁷¹ يتزاحمون مع القدامى ويقتسمون معهم الأرباح ويهددون الأغلبية الماسكة لسلطة القرار ورقابتها على الشركة بالتغيير، واقتراض الشركة قد يتم عن طريق أحد البنوك دون الحاجة إلى إصدار سندات للجمهور، ولكن هذا الطريق قاصر على المبالغ غير الكبيرة المستحقة السداد في خلال أجل قصير، أما المبالغ الضخمة التي تسدد على آجال طويلة فالشركة تلجأ في شأنها إلى طرح السندات للجمهور.²⁷² كما أن إمكانات الاقتراض من مؤسسات الائتمان من بنوك وشركات التمويل معقدة ومحددة نسبياً في الأهمية والأجل، علاوة على ما تتطلب من ضمانات عينية أو شخصية قد لا تتوفر لدى بعض الشركات، خاصة إذا كان المبلغ المطلوب للتمويل هائلاً أو ضخماً. أما الاقتراض الفردي أو الأحادي (النظام التعاقدية) فلا يمكن الحديث عنه لضعف ثروة الأفراد وعدم تناسبها البتة مع آفاق شركات المساهمة الكبيرة وطبيعة مشاريعها الضخمة واستثماراتها الطويلة الأمد.²⁷³

. فؤاد معلال، الشركات التجارية في القانون المغربي الجديد، ج2، مطبعة الأمنية، الرباط، ص: 266 9 .
267. Ripert (G) Les aspects juridiques du capitalisme moderne . Ed . librairie générale de Droit de jurisprudence 1950 paris , p 109.

يعتبر رأس المال الضمان العام للدائنين 268 .
سامي عبد الباقي ، الشركات التجارية ، جامعة القاهرة 2013 ، ص 238 - 269 .
. سميحة القيلوبي: الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 2011، ص 789 270 .
. مما يؤثر سلباً على نسبة الأرباح الخاصة بكل مساهم، وتغيير في الجهاز الإداري تبعاً لتغيير الأغلبية ، علاوة على أن الربح المتغير للسهم يدفع بالأشخاص الذين لا تتوفر فيهم روح المضاربة إلى تفضيل فائدة بنسبة ثابتة عوض ربح غير ثابت وغير مضمون. أمانة سميع، سندات القرض، الملف، ع 21، ص: 211 . 271 .
عبد الحكيم فودة شركات الأموال، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ، ص: 49 . 272 .
أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، ج3، دار نشر المعرفة ، 2012، ص 394 . 273 .

ولما كانت القروض المصرفية تكون عادة قصيرة الأجل، والشركة تحتاج إلى أموال لمدة طويلة، لذلك تميل الشركات إلى الاقتراض عن طريق إصدار سندات يكتتب فيها الجمهور.²⁷⁴

وتلعب السندات دوراً معتبراً في دعم الاقتصاد، ففي السوق الفرنسي وحده، إبان سنة 2008، بلغت قيمة السندات 143.6 مليار أورو، في حين لم تتجاوز قيمة أسهم رأس المال 27.4 مليار أورو، حسب تقرير AMF لنفس السنة.²⁷⁵

غير أن سندات القرض رغم أهميتها كمصدر لتمويل الشركة قد تسبب عجزاً عن أداء فوائد السندات مما يضطرها للاقتراض مرات متتالية، في عمليات مسترسلة قد ترهقها وتؤدي بها إلى التوقف عن الدفع وفتح مسطرة الوقاية أو المعالجة ضدها. مما يجعل بعض الشركات يلجأ إلى الزيادة في رأس المال بحثاً عن التمويل.

وقد تم تنظيم الخيارين المتاحين والمفضلين لشركات الأسهم صلب مدونة التجارة الموريتانية، فبالنسبة للزيادة في رأس المال خصص لها مطلب يحتوي على 19 مادة (المادة 530 إلى 549)، أما بالنسبة لسندات القرض فقد تم تنظيمها في 33 مادة (المادة 645 إلى 678)، كنوع ثان من أنواع القيم المنقولة الكلاسيكية المحصورة في هذا القانون بسندات رأس المال (الأسهم) وسندات الدين (سندات القرض)، فلم يعترف المشرع حتى الآن بالأنواع الأخرى من القيم المنقولة كشهادات الاستثمار المعروفة في القوانين المقارنة.

من هذا المنطلق ولأهمية هذا الموضوع من الناحية العملية وللحاجة الماسة للبحث فيه في ظل قلة. إن لم نقل انعدام. الدراسات المتعلقة بالتشريع الوطني، وخصوصاً بعد التطبيق العملي لمدونة التجارة²⁷⁶ منذ ربع قرن، والإصلاحات الأربع التي أجريت عليها،²⁷⁷ كان من الضروري البحث في مقتضيات الواردة في مدونة التجارة الموريتانية²⁷⁸ والإشارة إلى مكامن القوة ونقاط الضعف في التنظيم.

إن الإشكالية المحورية التي نحاول الإجابة عليها هي مدى قدرة التنظيم القانوني الموريتاني في التوفيق بين متطلبات التمويل اللازمة للشركة خفية الاسم عند حاجتها للأموال أثناء حياتها، وخصوصية شركات الأسهم في الوقت الراهن الداعمة للنسيج الاقتصادي المحلي.²⁷⁹

وتأسيساً على ما سبق سنقسم هذا الموضوع إلى مبحثين، نتطرق في المبحث الأول منهما إلى التمويل عن طريق سندات القرض، بينما نخصص المبحث الثاني للتمويل عن طريق الزيادة في رأس مال الشركة خفية الاسم.

274. حسن الماحي، الشركات التجارية، ط 2، دار أم القرى المنصورة، ص: 194

275 - Philippe Merle. Droit commercial. Sociétés commerciales. 15 édition 2011. DALLOZ.P 395

276. صدرت مدونة التجارة الموريتانية بموجب القانون 05-2000 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 970 بتاريخ 15 مارس 2000.

277. أجريت أربع تعديلات على مدونة التجارة الموريتانية: القانون 022-2014، والقانون 032-2015، والقانون 008-2021.

278. والتي سنرمز لها م ت مو.

279. تشمل شركات الأسهم ثلاث أنواع: الشركة خفية الاسم (م 400 - 574) والشركات خفية الاسم المبسطة (م 575 - 590) وشركات التوصية بالأسهم (م 591 - 603).

المبحث الأول: التمويل عن طريق إصدار سندات القرض

بينما أن تمويل الشركات قد يتم عن طريق الاقتراض التجاري من الأفراد ومن المؤسسات المالية، ولا تختلف الشركات كأشخاص معنوية عن الأشخاص الطبيعية بصدد الاقتراض التجاري العادي. إلا أن القانون التجاري أجاز لشركات الأسهم، لكونها تؤسس لغرض تجميع رؤوس الأموال الكبيرة، حق الاقتراض من الجمهور مباشرة عن طريق إصدار سندات القرض.²⁸⁰

فعندما تلتفت شركة معينة لتقنية التمويل عبر إصدار دين سندي، فإنها تكون في حاجة إلى مبلغ مهم من أجل تمويل دورتها الاستثمارية وتغطية دورة استغلالها، فاعتماد سندات القرض كأداة للتمويل يشكل اختياراً استراتيجياً تمليه ظروف بنوية وأخرى ظرفية.²⁸¹

والحقيقة أن الشركة خفية الاسم شأنها في ذلك شأن جميع شركات الأسهم، تصدر نوعين من السندات هما السندات العادية والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم

المطلب الأول: السندات العادية

سنعرض لمفهوم السندات العادية (أولاً) ولخصائصها (ثانياً) ولطرق الإصدار (ثالثاً).

أولاً: مفهوم السندات العادية

السندات العادية هي صكوك قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولها قيمة اسمية واحدة تمثل قرضاً طويلاً الأجل يعقد عن طريق الاكتتاب العام،²⁸² حيث يكتسب حامل السند الحق في فائدة ثابتة ولولم تنتج الشركة أرباحاً في مقابل عدم التدخل في إدارة الشركة وسيرها، أو الحضور إلى الجمعيات العمومية والتصويت فيها، والرقابة على أعمال مجلس الإدارة. ويرجع حق اتخاذ قرار إصدار سندات القرض للجمعية العادية للمساهمين، كما يجوز لهذه الجمعية أن تفوض لمجلس الإدارة بإصدار واحد أو أكثر من سندات القرض داخل أجل خمس سنوات. (المادة 647 من م ت مو).

والواقع أن السند صك له قيمة اسمية تصدره الشركة متى لجأت إلى الاقتراض عن طريق طرح القرض للاكتتاب العام. ويحصل كل مكتتب في هذا القرض على عدد من السندات يمثل المبلغ الذي اكتتب به. وتلتزم الشركة بدفع فائدة ثابتة سنوياً عن كل سند سواء حقق استثمار مبلغ القرض، لدى الشركة، ربحاً أو مني بخسارة، وذلك فضلاً عن التزام الشركة برد القيمة الاسمية للسند في نهاية مدة القرض.²⁸³

ويتضح مما سبق أن صاحب السند لا يكون مساهماً في الشركة وإنما يكون دائناً لها بمبلغ القرض الذي اكتتب به وفوائده، وبالتالي لا يتمتع صاحب السند بحقوق المساهم كحق الاشتراك في الإدارة أو الأرباح أو قسمة موجودات الشركة بعد التصفية.²⁸⁴

280 خالد الشاوي، شرح قانون الشركات العراقي، مطبعة الشعب، بغداد 1967، ص: 382.

281 محمد سعيد الرازي، مفهوم القيم المنقولة في التشريع المغربي، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس - أكادال، 2006 - 2007، ص: 82.

282 خالد أحمد سيف، الإطار القانوني لعمليات التداول في البورصة، دار الجامعة الجديدة، 2015، ص: 65. أنطوان الناشف، خليل الهندي، العمليات المصرفية والسوق المالية، ج2، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ص:

283 43

284 حسني المصري، القانون التجاري، الكتاب الثاني شركات القطاع الخاص، ط1، دار وهدان للطباعة والنشر، ص: 45

ورغم التعريف التشريعي الناقص لسندات القرض في المادة 645 من مدونة التجارة الموريتانية والوارد كما يلي: "سندات القرض سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة الاسمية."²⁸⁵ فإن بعض الفقه²⁸⁶ أمكنه إيجاد تعريف شامل لسندات القرض طبيعته بدقة ويميزها عن باقي المؤسسات المشابهة لها كالأسهم وشهادات الاستثمار. فسندات القرض قيم منقولة قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة (والمؤسسات العمومية والجماعات) قصد الحصول على قرض جماعي واجب الاستحقاق على الأمد الطويل أو المتوسط مقابل فائدة من أجل تمويل مشاريعها وأنشطتها عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص.

انطلاقاً مما سبق، وبصورة مبسطة فإن سند القرض هو صك قابل للتداول، ويمنح حامله حق دائنية تجاه الشركة المصدرة له، يتمثل في الحق في استرداد مبلغ القرض عند حلول أجل الاستحقاق المتفق عليه إضافة إلى الحق في الفوائد أثناء سريان هذا القرض.

ثانياً. خصائص سندات القرض:

تمثل السندات قرضاً جماعياً طويلاً الأجل. فالشركة عندما تقترض عن طريق إصدار السندات تطرحها للاكتتاب العام لا تقترض من كل مكتب على حدة بحيث تتعدد القروض بتعدد المكاتب، وإنما تتعاقد مع مجموع المكاتب على قرض يتم إجمالاً كوحدة واحدة وتصدر بمقدار المبلغ الإجمالي للقرض عدداً من السندات متساوية القيمة.²⁸⁷

وتتساوي قيمة السندات: الأصل أن السندات ذات الإصدار الواحد متساوية القيمة وذلك من أجل تساوي الحقوق والالتزامات المترتبة عليها، غير أن هذه القاعدة ليست من النظام العام إذ يجوز للشركة أن تصدر سندات قرض متفاوتة القيمة على أن يكون العائد مرتبطاً بالقيمة الاسمية للسند.²⁸⁸

وهي أيضاً قابلة للتداول: تستنتج هذه الخاصية من المادة 645 من مدونة التجارة الموريتانية التي صرحت بأن سندات القرض سندات قابلة للتداول، فإذا كانت اسمية وجب قيد ملكيتها في السجلات الخاصة بذلك في الشركة، وإذا كانت للحامل فإنها تنتقل بمجرد المناولة.²⁸⁹

عدم القابلية للتجزئة: فتمت عادت ملكية السند إلى أكثر من شخص، فلا بد من اختيار شخص واحد ينوب عن مالكيه تجاه الشركة.²⁹⁰

ثالثاً. طرق الإصدار

285 - les obligations sont des titres négociables constatant une créance à long terme sur une sociétés. Elles confèrent à leurs titulaires, les obligataires, les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale (art L. 228-38. Art L. 213-5 C.mon)

. أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، م س، ص 403.

287. فريد العربي، الشركات التجارية، كتاب لطلاب الفرقة الثالث، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، 2022، ص: 357.

المادة 645 من م ت مو والمادة 213-5 من القانون المالي والمصرفي الفرنسي. 288.

289. محمد سعيد الراضي، مفهوم القيم المنقولة في التشريع المغربي، أطروحة دكتوراه، م س، ص: 87.

290. آمنة سميع، سندات القرض، م س، ص: 214، المادة: 266 من قانون الشركات الفرنسي.

نصت المادة 646 من م ت م أنه لا يسمح بإصدار السندات إلا للشركات خفية الاسم التي تم إنشاؤها منذ سنتين واختتمت سنتين ماليتين متواليتين وتمت الموافقة على كشفها الإجمالية من طرف المساهمين، والتي تم تحرير رأسمالها بالكامل²⁹¹

فالشروط الجوهرية التي يتحتم مراعاتها لإصدار الشركة خفية الاسم لسندات القرض، حسب المادة السابقة تتمثل في :

.مرور سنتين ماليتين وتحسب مدة هاتين السنتين من تاريخ تقييد الشركة في السجل التجاري.
.أن تتم موافقة المساهمين على القوائم التركيبية للشركة.
.وجوب تحرير رأس المال بأكمله من طرف المساهمين.

والغرض من اشتراط مرور السنتين، واشتراط موافقة المساهمين على القوائم التركيبية هو تأكد تجاوز الشركة لمرحلة الخطر، وتأكيد قيامها واستمرار نشاطها، مما يشجع جمهور المدخرين على الإقبال على الاكتتاب في سندات القرض الصادرة عنها في اطمئنان كامل على أموالهم.²⁹²
ويبدو أن التشريع الفرنسي خفف من التشدد في عملية الإصدار حيث رخص لشركات المساهمة بإمكانية إصدار سندات القرض رغم عدم تمام المصادقة على ميزانيتها لسنتين من قبل المساهمين، غير أنه اشترط أن يكون هذا الإصدار مسبقا بمعينة الوضعية المالية للشركة وتتم المعينة من قبل مراقب معين من طرف القضاء. (المادة 39-228 من القانون المالي الفرنسي).
والهدف من منع إصدار السندات قبل التحرير الكامل لرأس المال، هو الحيلولة دون التلاعب بهذا التحرير.

ويرجع حق اتخاذ قرار إصدار سندات القرض، أو الترخيص بإصدارها للجمعية العامة العادية للمساهمين دون غيرها، كما يجوز لهذه الجمعية أن تفوض مجلس الإدارة أو للمسير بإصدار واحد، أو أكثر من سندات القرض داخل أجل خمس سنوات. (المادة 647 من نفس القانون). ويلاحظ أن هناك نقص تشريعي في مدونة التجارة الموريتانية يتحتم تكميله وهو عدم تناولها الإصدار في حالة تبني الشركة لنظام مجلس المدربين بدل مجلس الإدارة. المكرس في المواد 422 وما بعدها من م ت م.
وهناك مجال واسع للتفريق بين الإجراءات التي تخضع لها القروض العادية عن الإجراءات المتخذة في سندات القرض، فالمسؤولون الإداريون يملكون كامل الحرية لإبرام الديون العادية طبقا لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني²⁹³ (المادة 814)²⁹⁴ ومدونة التجارة (المادتين 1160 و 1161)²⁹⁵.

291. فؤاد معلال، الشركات التجارية في القانون المغربي الجديد، ج 2، م س، ص 186.

292. أمانة سميع، سندات القرض، مجلة الملف، ع 21، أكتوبر 2013، ص: 216

293. أمر قانوني رقم 89-126 صادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 739 بتاريخ 1989/10/25

294. تنص المادة 814 على ما يلي: " اشتراط الفائدة بين الأفراد باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذه وسيطا له."

295. تنص المادة 1160 من م ت م على ما يلي: " فتح الاعتماد هو التزام المصرف بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الأغيار المعينين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود. لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد." . 295

مالم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك، لكون هذه الديون تدخل في النشاط العادي للشركة وتسييرها.²⁹⁶

أما ما يتعلق بكيفية تحقيق الاكتتاب في سندات القرض فتحكمها مقتضيات المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 651 من م ت م على أن كيفية الاكتتاب في الأسهم المنصوص عليه في المادتين 409 و 410 تطبق على الاكتتاب على سندات القرض. وعلى خلاف بعض التشريعات المقارنة²⁹⁷ لم يخفف المشرع الموريتاني من الشرط القاسي الوارد في الفقرة الثانية من المادة 651 من م ت م، الذي يسبب جمود وعرقلة الاكتتاب في سند القرض، وهو وجوب اكتتاب مبلغ الاقتراض السندي كاملاً وإلا اعتبر كأن لم يكن، فقد رخص المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 20-05 لسنة 2008 للجمعية العامة حصر مبلغ الإصدار في المبلغ المكتتب به على مستوى محدد من طرفه.

المطلب الثاني: السندات القابلة للتحويل إلى أسهم

يبدو أن الرغبة في تجاوز المشاكل التي كانت تحد من فعالية سندات القرض العادية كانت السبب المباشر في التفكير في تنظيم سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم، فبعدما اتسعت آثار التضخم السلبية التي كانت تحد من فعالية سندات القرض التقليدية ذات الدخل الثابت، وبعد أن أصبح الحق في التداول بالنسبة للمكتتبين في الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت مقابلاً غير كافٍ للتنازل عن حق التصويت، وتفاقم حاجة الشركات للحصول على الأموال الصافية، وفي ظل عدم نجاح الزيادة في رأس المال مقابل حصص عينية أو نقدية، تم التفكير في الكيفية التي يكون فيها حامل سند القرض مساهماً.²⁹⁸

ويروم هذا الرهان التشريعي خلق توازن بين مصلحة الشركة ومصلحة حملة سندات القرض، مصلحة الشركة في إنجاز تمويل ملائم وإقبال سريع لتحقيق مشاريعها، ومصلحة حاملي سندات القرض في التحول من دائنين إلى مساهمين في شركة ازدهرت بفضل مدخراتهم، خاصة أن إجراء التحويل لا يتم إلا بموافقتهم، علاوة على أن هذا النهج يقلل من حدة الصراع التقليدي بين المساهمين والمقرضين.²⁹⁹

وتختلف سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم عن سندات القرض العادية في كونها تمنح لحاملها الحق في تحويل سنداتهم إلى أسهم في كل وقت، أو في أجل أو آجال تحددها الشركة المصدرة. وبالتالي المرور من النظام القانوني للدائن إلى نظام المساهم. ويتخذ قرار الإصدار في هذه السندات من طرف الجمعية العامة غير العادية. (المادة 670 من م ت م).

أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات، ج 3، م س، ص: 416.

297. المشرع المغربي في المادة الأولى من ق 20-05.

298. محمد سعيد الراضي، مفهوم القيم المنقولة في التشريع المغربي، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس-أكادال، 2006 – 2007، ص: 116.

299. أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، ج3، ص 443.

فيخضع إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم لترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية، وتتخذ الجمعية العامة قرارها في الموضوع بعد اطلاعها على تقرير خاص لمفوضي الحسابات حول الأسس المقترح لعملية التحويل. (المادة 548 من م ت مو).

ولا يثير هذا الاختصاص الشك ولا الاستغراب، لأن تحويل السندات إلى أسهم يشكل زيادة في رأس المال، وتأسيسا على ذلك ينعقد الاختصاص حصرا لهذه الجمعية بقوة القانون. غير أنه يسوغ للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة السلطات اللازمة للقيام بإصدار واحد أو أكثر لسندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وضبط كيفية الإصدار. (المادة 670 من م ت مو).

والملاحظ أن إمكانية إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم، لا تمتد إلى الشركات التي تملك الدولة، بصفة مباشر أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 50 في المائة من رأسمالها. (الفقرة 2 من المادة 669 من م ت مو).

ولا يرخص للشركة خفية الاسم ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية العامة غير العادية، وطالما وجدت سندات قرض جديدة قابلة للتحويل إلى أسهم بالعمليات الآتي ذكرها إلا بشرط الحفاظ على حقوق حاملي هذا النوع من السندات الذين يختارون التحويل. وهذه العمليات والحظر صلب المادة 673 من م ت مو: إصدار أسهم تكتتب نقدا وسندات قرض جديدة قابلة للتحويل وإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال وتوزيع الاحتياطي نقدا أو في شكل سندات محفظة.

ولم يضع المشرع التجاري الموريتاني آلية لإعلام المعنيين بالأمر، على خلاف التشريعات المقارنة التي ألزمت الشركة أن تخبر بذلك حاملي السندات بواسطة إعلان ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية قبل بداية العملية. ويحدد مضمون الإعلان المنشور وأجله بواسطة مرسوم. ونشير أخيرا إلى أن المشرع خول لأصحاب سندات القرض المؤسسة إثر نفس الإصدار بقوة القانون إنشاء كتلة تتمتع بالشخصية المعنوية للدفاع عن مصالحهم المشتركة. (المادة 652 من م ت مو).

المبحث الثاني: التمويل عن طريق زيادة رأس المال

أسباب عدة تدفع الشركة إلى زيادة رأس مالها، لعل أهمها رغبتها في توسيع نشاطها وتطوير مشاريعها، أو تعرضها لموقف صعب يتعذر معه عليها الحصول على الائتمان، أو رغبتها في سنح الفرص أمام العاملين بها حتى يصبحوا مساهمين فيها.³⁰⁰ فأمام أي هذه الأسباب تلجأ الشركة إلى التمويل الذاتي أو الخارجي فتزيد رأس مالها لسد الثغرات والفجوات اللاحقة به.

ويظهر أن التمويل كما في المادة 530 من م ت مو والتي تقضي بأنه: "يمكن الزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات، إما بإصدار أسهم جديدة أو برفع القيمة الاسمية للأسهم الجديدة."³⁰¹ وإن تطابقت لفظا ومضمونا مع ما أورده المشرع المغربي صلب المادة 182 من قانون شركات المساهمة،

300. نادية فضيل، الشركات التجارية ج2، م س، ص: 300.

301 المادة 687 من القانون التجاري الجزائري على نفس مقتضى: "يزداد رأسمال الشركة إما بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة قيمة اسمية للأسهم الموجودة".

فإنه يختلف جذريا عن التصور التفصيلي الذي اعتمده المصدر الذي استقي منه، أي التشريع التجاري الفرنسي.

فبالرجوع للتشريع الفرنسي فإن الزيادة تكون إما بإصدار أسهم عادية أو ممتازة أو برفع القيمة الاسمية لأسهم موجودة. المادة 127-225 من مدونة التجارة الفرنسية. ونقل قانون الشركات الموحد للدول الإفريقية³⁰² مقتضيات المادة السابقة حرفيا.³⁰³ وقد وضع المشرع الموريتاني للزيادة في رأس مال الشركة خفية الاسم شروطا وإجراءات يتحتم اتباعها (مطلب أول) وبين طرقا حصرية لهذه الزيادة (مطلب ثاني).
المطلب الأول :

شروط وإجراءات الزيادة في رأس المال
وضع المشرع التجاري الموريتاني عدة شروط للزيادة في رأس مال الشركة خفية الاسم رتب على مخالفتها بطلان هذه الزيادة (فقرة أولى)، كما ربطها بإجراءات يتعين احترامها للاعتداد قانونا بهذه الزيادة (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى : شروط الزيادة في رأس المال
تتميز شركة خفية الاسم أنها ذات رأسمال ثابت، لا يمكن تغييره إلا بشروط نص عليها القانون، وهذه الشروط هي: أداء رأس المال الأصلي بالكامل (أولا) ، وصدور هذا القرار من الجهة المختصة (ثانيا)، وأن تتم الزيادة خلال فترة معينة من تاريخ اتخاذ قرار إجرائها (ثالثا).

أولا. أداء رأس المال الأصلي بالكامل
يتعين تحرير مبلغ رأس المال بكامله قبل كل إصدار لأسهم جديدة تحرر نقدا، وذلك تحت طائلة بطلان الإصدار. (المادة : 535 من م ت مو). وهو أمر منطقي وضروري لكون رأس المال هو الضمان العام للممولين، إلى جانب أن أي زيادة بدون تحريره بالكامل يعد تفريغا للتحرير من معناه.
ثانيا. صدور القرار من الجهة المختصة

يخول للجمعية العامة غير العادية دون سواها اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو المديرين، حسب الحالة ومفوض الحسابات.³⁰⁴ ويبين هذا التقرير أسباب وطرق الزيادة المقترحة. (المادة : 534 جديدة من م ت مو).³⁰⁵ وهذا الاختصاص المنعقد لهذه الجمعية يقع

تأثر القانون 032 – 2015 المعدل لمدونة التجارة الموريتانية بما وضعت الدول الإفريقية الست عشر (تضم الدول الست عشر بنين ، بوركينا فاسو، الكامرون ، إفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو، ساحل العاج ، الغابون ، غينيا ، غينيا بيساو ، غينيا الاستوائية ، مالي، النيجر، السنغال، تشاد ، توغو، الكونغو الديمقراطية.) ، الأوهادية ضمن منظمة مواثمة قانون الأعمال في إفريقيا قيد التطبيق بتاريخ فاتح يناير 1998 قانونا موحدا بخصوص الشركات التجارية 302 .

303 Le capital social est augmenté, soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des actions existantes. Art 562 de d s a ODAHA. Art L 225-127. C C F.

. لم تلزم التشريعات المقارنة بتقرير مفوض الحسابات، المادة 186 من قانون الشركات المغربي اقتضت على تقرير من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وكذلك المشرع الفرنسي لم يذكر وجوب تقرير مفوض الحسابات في مدونة التجارة:

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire décide l'augmentation de capital, elle peut - 304 déléguer au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres. L225-129-1 c c f.

. القانون 032-2015 المعدل لمدونة التجارة الموريتانية. 305 .

تحت طائلة البطلان، شأنه في ذلك شأن جميع الاجراءات المتعلقة بالزيادة في رأس المال وهو أمر أكدته المادة الأخيرة من المقتضيات المتعلقة بالزيادة في رأس المال. (المادة : 549 من م ت مو).

ثالثا . صدور الزيادة داخل فترة معينة:

يجب أن تتم الزيادة في رأس المال، تحت طائلة البطلان، داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة التي قررتها أو أذنت بها، إلا إذا تعلق الأمر بزيادة عن طريق تحويل سندات القرض إلى أسهم". (المادة 536 من م ت مو).

الفقرة الثانية: إجراءات الزيادة في رأس المال

سنتطرق إلى الإجراءات التمهيدية للزيادة في رأس المال (أولا)، وللإجراءات اللاحقة على الزيادة (ثانيا).

أولا. الاجراءات التمهيدية

تعتبر الجمعية العامة غير العادية هيئة تتكون من كافة المساهمين ينعقد لها الاختصاص في تعديل النظام الأساسي للشركة فقط دون غير ذلك من الاختصاصات التي تنعقد للجمعية العامة العادية، ويعد هذا الاختصاص من النظام العام لذلك فالاتفاق على خلافه يقع باطلا. (المادة 485 من م ت مو).

ويخول للجمعية العامة غير العادية دون سواها اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو المديرين، حسب الحالة ومفوض الحسابات.³⁰⁶ ويبين هذا التقرير أسباب وطرق الزيادة. (المادة 534 جديدة من م ت مو).³⁰⁷

وقد اقتضت المادة 491 من مدونة التجارة الموريتانية على الأشخاص الذين يحق لهم دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، ولم تتعرض لمن يحق لهم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية . وهو نقص تشريعي كانت تحمله المادة 116 من قانون شركات المساهمة المغربي، وقد تمت معالجته بموجب القانون 05-20³⁰⁸ الذي حذف عبارة "العادية". فغدت هذه المادة تشمل من يحق لهم توجيه الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية. ورغم أن إصلاح مدونة التجارة الموريتانية لسنة 2015 غير المادة 491 ، إلا أن هذا التغيير لم يشمل من يحق لهم دعوة الجمعية العامة غير العادية.³⁰⁹

ولا تكون مداوات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى ما لا يقل عن نصف الأسهم المألقة لحق التصويت وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم.

306 - ART L225-129 C C F : (L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire.).

. تنص المادة 186 من قانون الشركات المساهمة المغربي على ما يلي : " يخول للجمعية العامة غير العادية دون سواها اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. ويبين هذا التقرير أسباب الزيادة المقترحة في رأس المال وكيفيةها".³⁰⁷.

. المعدل للقانون 17-95 المتعلق بشركات المساهم المغربي.³⁰⁸.

اقتصر تعديل هذه المادة على إضافة حالة تبني الشركة للأسلوب الحديث في الإدارة. .³⁰⁹.

وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب الأخير، يمكن تأجيل الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعت فيه للانعقاد (المادة 485، ف 2). وتبت الجمعية بأغلبية أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين. ولا تشكل قاعدتا النصاب القانوني والأغلبية المشار إليهما أعلاه إلا حدا قانونيا أدنى يمكن أن يرفع بموجب النظام الأساسي (المادة 489 من م ت مو).

ثانيا: الإجراءات اللاحقة

لإقرار زيادة رأس المال لابد من إجراء عمليات الشهر التي لا غنى عنها لإعلام المساهمين والأغيار بالزيادة التي تهم الطرفين. وهي على نوعين، الأول يتعلق بشهر تعديل النظام الأساسي والثاني بشهر تحقيق الزيادة في رأس المال.³¹⁰

فتخضع لنفس شروط الشهر المذكورة في المادة 233 من م ت مو، كل الأعمال أو القرارات أو المداومات التي يكون موضوعها تغيير النظام الأساسي باستثناء تعيين مفوض أو مفوضي الحسابات المعينين بالنظام الأساسي. (المادة 234 من م ت مو).

وبالرجوع للمادة 233 من نفس القانون والمحال إليها سابقا، نجدها تقر أنه يجب خلال نفس المدة (ثلاثين يوما) نشر مستخرج من النظام الأساسي بجريدة مخولة لتلقي الإعلانات القانونية. ويحتم أن ينص المستخرج على البيانات الإلزامية.

المطلب الثاني:

طرق زيادة رأس المال

تنص المادة 531 جديدة من م ت مو أنه: "يمكن تحرير الأسهم الجديدة بإحدى الطرق التالية: - تقديم حصص نقدية أو عينية، - إجراء مقاصة مع ديون الشركة الثابتة،³¹¹ المحددة المقدار والمستحقة، إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال، - تحويل سندات القرض". أسوة بالتشريعات المقارنة³¹² حدد المشرع الموريتاني من خلال المادة السابقة طرق تحرير الأسهم الجديدة الصادرة إثر الزيادة في رأس مال الشركة خفية الاسم. وباستقراء لهذه المادة يمكن تقسيم طرق الزيادة في رأس المال إلى قسمين، يتعلق الأول بالطرق المعتادة (فقرة أولى)، بينما يتعلق الثاني بالطرق الاستثنائية (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: الطرق المعتادة لزيادة رأس المال

ربما ينشأ عن الزيادة في رأس المال دخول مساهمين جدد يزاحمون المساهمين القدامى في الأرباح والاحتياطي والموجودات وفائضها وفائض القيمة مما قد يشكل إثراء دون سبب على حسابهم ومسا

310 . نبيلة منعيم، تغيير رأسمال شركة المساهمة، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال والمقاولات، جامه محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي - الرباط، ص: 35 .
أضاف القانون 2015 -032 المعدل لمدونة التجارة الموريتانية كلمة " الثابتة " ، وبذلك اختلفت عن التشريعات المقارنة بما فيها التشريع الفرنسي، ويبدو أنه يقصد الشروط المتطلبة ليكون سند الدين تنفيذا والوارد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتجارية التي تشترط في السند التنفيذي أن يكون ثابت المقدار محدد القيمة وحال الأجل. 311.

312 - Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfiques ou prime d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

بمبادئ العدالة والمساواة بين المساهمين، لذلك حاولت التشريعات ترميم هذه الأخطار بحقين هامين يملك المساهمون القدامى الاستفادة منهما في جمعيتهم العامة غير العادية، وهما حق أفضلية الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تحرر نقداً (أولاً) وإصدار أسهم بعلاوة (ثانياً).³¹³

أما إذا اجتاحت الشركة أزمة مالية، وكانت أعمالها غير مرضية، فإنها تضطر ترغيباً للناس في الإقبال على أسهمها وتشجيعاً لهم على الاكتتاب إلى تقرير امتياز في الأرباح والتصويت للأسهم الجديدة. (ثالثاً).

أولاً. الأفضلية في الاكتتاب عند الزيادة في رأس المال

يكتسب المكتتب الجديد عند الزيادة في رأس المال بعض الحقوق من دون أن يؤدي قيمتها، كالحقوق على الربائح التي تم إدماجها في احتياطي الشركة خصوصاً عندما تكون علاوة الإصدار غير ذات قيمة. هذا من شأنه أن يجعل أن يجعل المساهمين القدماء يرفضون العملية برمتها.³¹⁴

لمعالجة هذا الحيف المحتمل، خلقت المادة 537 من م ت م أداة كفيلة بخلق نوع من التوازن، ومكافأة تضحيات هؤلاء. حيث نصت على أنه للمساهمين حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها، ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن.³¹⁵

وانطلاقاً من المادة السابقة يمكن استنتاج أن هذا الحق يعتبر موجوداً ولصيغاً بصفة المساهم، لكنه لا يدخل حيز التنفيذ إلا عند إصدار أسهم نقدية جديدة أي بعد تأسيس الشركة وفتح رأس مالها.

يترتب عن حق الأولوية في الاكتتاب وضعان قانونيان مختلفان، فهو التزام للشركة في مواجهة مساهميها القدماء، إذ تتوقف عليه صحة عملية الزيادة في رأس المال برمتها. لكنه يبقى مجرد حق بالنسبة لهؤلاء، حيث لا يمكن إجبارهم على ممارسته، في هذا الإطار تنص الفقرة الثانية من المادة 401 من م ت م على ما يلي: "لا يمكن أن تزداد أعباء المساهمين إلا برضاهم".

وتبيننا لما سبق فالسماح لمساهمين جدد في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال، يؤدي إلى إشراكهم في الأموال الاحتياطية التي تكونت من اقتطاع نسبة معينة من الأرباح قبل توزيعها على المساهمين القدامى، وهذا يعني استفادة المساهمين الجدد من أموال لم يساهموا في تكوينها.

وعلى هذا الأساس، تزيد قيمة الأسهم القديمة على حساب الأسهم الجديدة، بدون حق. هذا فضلاً عن أن المساهمين القدامى هم الذين تحملوا المشروع في بدايته، وسنوات الكفاح الأولى للشركة. حتى أصبحت من الشركات الناجحة، ولا سيما إذا كانت زيادة رأس المال بهدف التوسع في المشروع نتيجة لنجاحه وحسن سمعته المالية والاقتصادية.³¹⁶

فمكافأة للمساهمين القدامى على جهودهم وتحملهم من جهة، ودرءاً لما قد يلحق بهم من إجحاف في حال اكتتاب مساهمين جدد بأسهم زيادة رأس المال من جهة أخرى، تبني المشرع حق

313 . أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، ج 4، م س، ص: 412.

314 . سمير أوخلفا، تداول الحقوق المرتبة بالقيم المنقولة داخل البورصة، أطروحة دكتوراه في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس - أكادال - 2001-2002، ص: 76.

315 . تنص المادة 537 من م ت م على أنه: " للمساهمين حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها، ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن".

316 . د. الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية ج8، منشورات الجلي الحقوقية، ط3، 2008، ص: 369.

الأفضلية الذي بمقتضاه يتمتع جميع المساهمين بحق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة عند الزيادة في رأس المال، وذلك بنسبة ما يملكونه من أسهم ويعتبر الاكتتاب التزام المكتتب بتقديم الحصة وإتمام هذه الأخيرة يعتبر تنفيذا لهذا الالتزام.³¹⁷

ونظرا لأهمية عملية الاكتتاب تشدد المشرع الموريتاني من حيث الشروط الإجرائية والموضوعية لأنه عند لجوء الشركة لزيادة رأسمالها بإصدار أسهم جديدة قد تحدث عدة تجاوزات تهضم من خلالها حقوق الأقلية المساهمة بحيث يتمتع المساهمون القدامى بحق الأفضلية في الاكتتاب، حتى لا يزاحمون من طرف المساهمين الجدد خاصة إذا كان للشركة احتياطي ضخمة. (المادة 537 إلى 542 من م ت مو).

ثانيا : علاوة الإصدار

رخص المشرع الموريتاني للشركة أن تصدر أسهم للاكتتاب بقيمة أعلى من قيمتها الاسمية ، إذ نصت المادة 533 من م ت مو على أنه: " يتم إصدار الأسهم الجديدة إما حسب قيمتها الاسمية أو بإضافة علاوة الإصدار."³¹⁸.

ويتم إصدار أسهم زيادة رأسمال الشركة خفية الاسم بعلاوة إصدار لتعويض المساهمين القدامى عن اشتراك المساهمين الجدد في الاحتياطات والأرباح غير الموزعة والتي تم تكوينها قبل إصدار أسهم زيادة رأس المال.³¹⁹

ويقصد بعلاوة الإصدار المبلغ الزائد عن القيمة الاسمية للسهم المحدد في القانون الأساسي للشركة، والتي تفرض على المكتتبين الجدد بمناسبة زيادة رأس المال من أجل اكتساب صفة المساهم في شركة المساهمة. والهدف منها مزدوج فمن جهة تستخدم لتغطية تكاليف عملية زيادة رأس المال ومن جهة أخرى تستغل لخلق التوازن بين المساهمين القدامى في الشركة والمساهمين الجدد الذين ينضمون إليها بعد إصدار أسهم زيادة رأس المال، لأن هذه الفئة الأخيرة من المساهمين ستساوي في الحقوق مع الأولى كتوزيع الأرباح للسنة المالية التي ينضمون فيها للشركة وكذلك تلك المنقولة التي لم يتم توزيعها في السنوات السابقة، كما يتساوون معهم في اقتسام الاحتياطات التي تكون قد تكونت ولم يشاركوا في تكوينها.

ثالثا. إصدار أسهم ممتازة

يعترف المشرع التجاري الموريتاني بنوعين من الأسهم، يتجسد النوع الأول في الأسهم العادية التي تعطي لمالكها الحقوق الطبيعية التي يخولها السهم عادة كالحق في التصويت والحق في حضور الجمعية العامة والحق في الأرباح القابلة للتوزيع. وما إلى ذلك من الحقوق الأساسية للمساهم دون زيادة أو نقصان³²⁰. أما النوع الثاني فهو الأسهم الممتازة ، وهي التي تمنح لصاحبها حقوقا إضافية لا

317 . زعطيط خديجة، حق التصويت في الجمعية العامة لشركات المساهمة، ماستر في قانون الأعمال، جامعة قاصدي، الجزائر، كلية الحقوق، 2015، 2014، ص: 47.

318 - - Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission. L 225-128 C C F

319 . ا نادية فضيل، الشركات التجارية في القانون الجزائري، ج2، م س، ص : 319 .

320 . محمد سعيد الراضي، مفهوم القيم المنقولة في التشريع المغربي، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس-أكادال، 2006 – 2007 ، ص : 73 .

يتمتع بها صاحب السهم العادي، وأسهم الامتياز في مدونة التجارة الموريتانية على نوعين: الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت والأسهم ذات التصويت المضاعف. وستعرض لإصدار هذين النوعين كنوع من التمويل تلجأ إليه شركات الأسهم عند الزيادة في رأس المال.

أ. الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت

لم يعط المشرع الموريتاني في المواد المخصصة للأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت تعريفا محددا ومباشرا لهذه الأسهم، وإنما اكتفى بالحديث عن كيفية إنشائها والحقوق التي يتمتع بها حاملوها، وما يهمنها هو علاقتها بالتمويل، أي ما تمنحه للشركة من دعم أثناء زيادتها رأس مالها. فهذا النوع من الأسهم يمنح تشجيعا لدخول طائفة من المساهمين لا يهملهم اتخاذ القرارات والتصويت داخل الشركة.

وقد نظم المشرع الموريتاني هذا النوع من الأسهم في المواد من 624 إلى 632 من م ت م، وأتاح إمكانية إنشائها، بالزيادة في رأس المال وبتحويل الأسهم العادية التي سبقت إصدارها. (المادة 626). ولم يلق هذا النوع من الأسهم رواجا مما دفع المشرع الفرنسي للتخلي عنه.

إن اشتراط المشرع الموريتاني كمنظيره الفرنسي تحقيق أرباح قابلة للتوزيع خلال السنتين المالييتين الأخيرتين³²¹ حتى يرخّص بإنشاء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح يتناقض مع الغاية التي تبرر إنشاء هذه الأسهم، خاصة عندما يتم إنشاؤها بموجب الزيادة في رأس المال، والمتمثلة في استقبال أموال جديدة دون إحداث أي تغيير على مراكز القرار. ويعني هذا الشرط أن الشركات التي تعاني من صعوبة لا يمكنها إصدار هذا النوع من الأسهم. وهذا الوضع بخلاف لما هو عليه الحال في الدول الأنجوسكسونية.³²²

ب. الأسهم ذات التصويت المضاعف

تعتبر الأسهم ذات الحق في التصويت المضاعف خطوة إيجابية باعتبارها مكافأة تقدم للمساهمين المخلصين، الذين يدعمون الشركة بالبقاء فيها طيلة المدة التي تحددها النصوص القانونية الواردة في مدونة التجارة، وتعد هذه الأسهم أداة لتحقيق التوازن النسبي في التصويت داخل جمعيات المساهمين المرتبطين بالشركة، وبين المضاربين الذين يكمن الهدف الأساسي من وراء مشاركتهم، تحقيق الربح السريع، دونما اهتمام بمستقبل الشركة.³²³ وقد أحاط المشرع الموريتاني هذا النوع من الأسهم بشروط قانونية دقيقة وذلك نظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه حاملو هذا النوع من الأسهم، في حياة الشركة. فنص في الفقرة الثانية من المادة 620 م ت م على أنه يمكن منح تصويت مضاعف لذلك الذي يمنح للأسهم العادية، بموجب النظام الأساسي أو قرار جمعية عامة غير عادية. ومنع المشرع الموريتاني إصدار هذا النوع من الأسهم إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة.

الفقرة الثانية: الطرق الاستثنائية للزيادة في رأس المال

321. تنص الفقرة الثانية من المادة 624 من م ت م على أنه: " لا يرخّص بإنشاء أسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا للشركات التي حققت خلال السنتين المالييتين الأخيرتين أرباحا قابلة للتوزيع."

322. رشيد الحاميدي، الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس أكادال، 2000 - 2001، ص: 22.

323. عصام عبدالله ملحم، طرق تداول أسهم شركات المساهمة والحقوق المرتبطة بها، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكادال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، 2011-2012، ص: 18.

يتعلق الأمر هنا بإصدار أسهم عينية جديدة (أولا) أو تحويل الديون (ثانيا) أو إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال (ثالثا).

أولا. إصدار أسهم عينية جديدة

إن لجوء الشركة إلى إصدار أسهم عينية لتطوير قدراتها التمويلية قد يتجسد في اقتناء محل تجاري أو عقار أو براءة اختراع... فيحصل مقدم هذا المال بالمقابل على أسهم في الشركة. ويخضع إصدار هذا النوع من الأسهم، إلى إجراءات الاكتتاب والمراجعة المتطلبية لتأسيس الشركات، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا المطلب. (المادة 546 من م ت م).³²⁴

وما دامت الأسهم العينية تشكل رأس المال إلى جانب الأسهم النقدية، فهي تدخل في الضمان العام للدائنين، لذلك كرس المشرع الموريتاني كغيره مبدأ التسديد الفوري، الذي يمكن من تفادي صورية الأسهم، فوضع العين مباشرة عند الزيادة في رأس المال، وهو نتيجة منطقية لمبدأ إخضاع الأسهم العينية للتقويم. والإخضاع للتقويم يستهدف منع التحايل عند تقديم الأسهم، ويرمي إلى منع وهمية المساهمة بالعين.³²⁵

ثانيا. تحويل الديون

إذا تم تحرير الأسهم الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها مجلس الإدارة ويشهد على صحتها مفوض أو مفوضو الحسابات. (المادة 547 من م ت م).

ثالثا. إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال

فرض المشرع التجاري على الشركة خفية الاسم احتياط قانوني، لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال إلا إذا تجاوز عشر رأس المال. ويمكن التنصيص في النظام الأساسي للشركة على احتياط نظامي. كما يمكن للشركة اتخاذ احتياط اختياري عن طريق الجمعية العامة بناء على تقرير من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة.

ويمكن التعرف بسهولة على ماهية الاحتياطي القانوني من خلال المادة 212 من م ت م والتي تم التنصيص عليه فيها: "يتم تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة، اقتطاع نسبة 5 في المائة من الربح الصافي للسنة المالية تخصص لتكوين صندوق احتياطي يدعى الاحتياط القانوني. على أن تنقص من هذا الربح الخسارات السابقة، إن كانت هناك خسارات. ويصبح هذا الاقتطاع غير إلزامي إذا تجاوز مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة."

كما تجري على أباح السنة المالية كل الاقتطاعات الهادفة إلى تكوين احتياطات يفرضها القانون أو النظام الأساسي أو احتياطات اختيارية يمكن أن تتخذ الجمعية العامة قرارا بتكوينها قبل كل توزيع للأرباح.

324 - En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice.. Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers Art 225- 147.

محمد فال الحسن امين، المساهمات العينية في شركات المساهمة، ص: 181 325 .

ولا يمكن توزيع الأرباح على المساهمين بأي حال من الأحوال قبل اقتطاع نسب حددها القانون لتكوين الاحتياطي. ويعتبر خرق هذا المقتضى بمثابة توزيع أرباح صورية، يبطل في حالة صدوره من الجمعية العامة. (المادة 214 من م ت م) وذلك تحت طائلة العقاب الجنائي³²⁶.

وتتم عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم الاحتياطي بإضافة احتياطي الشركة كله أو بعضه إلى رأس مالها، وتصدر مقابل ذلك أسهما توزعها على المساهمين مجاناً وبالتناسب مع ما يملكونه من أسهم. أو تقوم الشركة برفع القيمة الاسمية للأسهم الحالية. ويتحتم على الشركة التي زادت رأس مالها عن طريق ضم الاحتياطي القانوني أن تسعى إلى تكوينه مرة أخرى.

الخاتمة:

مما سبق يتضح مدى العناية التي أولاها المشرع الموريتاني لطريقين أساسيين من طرق تمويل الشركة خفية الاسم، فوعياً منه للدور الرائد الذي تحتله سندات الدين إلى جانب سندات رأس المال في الشركة أسهب في تنظيم هاتين المؤسستين لكي يستطيعا القيام بما أنيط بهما من تمويل لشركات تعاني من ضالة في رأس المال خصوصاً أن المبالغ التي قررهما لتأسيسها بالكاد تكفي لشراء أصل من أصولها مما جعلها عرضة للجوء إلى التمويل، الذي قد يحجم عنه أصحاب سندات القرض فيبقى الباب مفتوحاً أمام التمويل عن طريق الزيادة في رأس المال الذي حظي هو الآخر بتنظيم مستقى من القوانين المقارن خصوصاً المغربي والفرنسي. غير أن لكل جواد كبوة وهو فعلاً ما حصل في النواقص والاجتثاث لبعض النصوص وعدم مراعاة ما وصلت إليه التشريعات الأخرى من وسائل مستحدثة قد تسعف في تدفق رؤوس الأموال الطائلة الضرورية لدعم نسيج الاقتصاد الوطني.

لائحة المراجع.

* الكتب:

- فؤاد معلال، الشركات التجارية في القانون المغربي الجديد، ج2، مطبعة الأمنية، الرباط، سامي عبد الباقي، الشركات التجارية، جامعة القاهرة 2013، -
- سميحة القيلوبي: الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 2011،
- عبد الحكيم فودة شركات الأموال، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، .
- أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، ج3، دار نشر المعرفة.

- محمد فال الحسن امين، المساهمات العينية في شركات المساهمة
- حسن الماحي، الشركات التجارية، ط 2، دار أم القرى المنصورة -
- خالد الشاوي، شرح قانون الشركات العراقي، مطبعة الشعب، بغداد 1967،
- خالد أحمد سيف، الإطار القانوني لعمليات التداول في البورصة، دار الجامعة الجديدة،

2015.

326. إذ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالي من 20000 إلى 200000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المديرون وأعضاء أجهزة الإدارة والتدبير أو التسيير الذين وزعوا، عن قصد، على الشركاء أو المساهمين أرباحاً وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرد تدليسي. (المادة 688 من م ت م).

- أنطوان الناشف، خليل الهندي، العمليات المصرفية والسوق المالية، ج2، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان
 - حسني المصري، القانون التجاري، الكتاب الثاني شركات القطاع الخاص، ط1، داروهدان للطباعة والنشر:
 . فريد العريني، الشركات التجارية، كتاب لطلاب الفرقة الثالث، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، 2022

.Ripert (G) Les aspects juridiques du capitalisme moderne . Ed
 . librairie générale de Droit de jurisprudence 1950 paris , - Philippe -Merle. Droit commercial. Sociétés commerciales. 15 édition 2011. DALLOZ
 *الأنطروحات والرسائل:

محمد سعيد الراضي، مفهوم القيم المنقولة في التشريع المغربي، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس- أكادال، 2006 – 2007
 عصام عبدالله ملحم، طرق تداول أسهم شركات المساهمة والحقوق المرتبطة بها، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكادال الرباط، 2011-2012
 سمير أوكليفا، تداول الحقوق المرتبة بالقيم المنقولة داخل البورصة، أطروحة دكتوراه في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس – أكادال – 2001-2002،.
 رشيد الحاميدي، الأسهم ذات الأولوية في الأرباح جون حق التصويت، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس أكادال، 2000 – 2001
 نبيلة منعيم، تغيير رأسمال شركة المساهمة، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال والمقاولات، جامه محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي – الرباط
 * القوانين:

القانون 05-2000 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 970 بتاريخ 15 مارس 2000.
 تعديلات على مدونة التجارة الموريتانية: . القانون 022-2014، والقانون 032-2015، والقانون 008-2020، والقانون 005-2021
 قانون شركات المساهمة المغربي 17-95 والتعديلات التي أجريت عليه.
 مدونة التجارة الفرنسية.